

1502698-93.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIO MARTINS MARSIGLIO

Comarca: Santana de Parnaíba

Foro: Foro de Santana de Parnaíba

Vara: 2ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 25/01/2022

... dos fatos, conhecido como ponto de tráfico de drogas, são circunstâncias que somadas permitem concluir pela prática do crime de tráfico de drogas pelo acusado.

1.6.) Estaria o réu, portanto, incurso no Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

2.) Constam do inquérito policial o auto de prisão em flagrante (fls.05), o boletim de ocorrência (fls.06/08), o auto de exibição e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santana de Parnaíba

Foro de Santana de Parnaíba

2ª Vara Cível

Rua Professor Eugenio Teani, 215, Santana de Parnaíba-SP - cep 06502-025

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502698-93.2021.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502698-93.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2315934/2021 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 21497570 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 2936/21/415 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 2315934 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

CICERO JOSÉ DA SILVA FILHO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO MARTINS MARSIGLIO

Vistos, etc.

1.) Propõe o MINISTÉRIO PÚBLICO AÇÃO PENAL em face de CICERO JOSÉ DA SILVA FILHO, devidamente qualificado nos autos. Alega o autor que, no dia 19 de novembro de 2021, às 23h:00min, na Rua Egeu B. Fraticeli, nº 370, Bom Jesus - Pirapora do Bom Jesus-SP, o réu trazia consigo e guardava, para fins de mercancia ilícita, 24 porções de crack, 58 porções de maconha, 63 porções de cocaína e 11 porções de

Skunk, entorpecentes causadores de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além da quantia de R\$ 168,00.

1.1.) Segundo a denúncia, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram dois indivíduos em local conhecido por se tratar de ponto de venda de entorpecentes.

1.2.) Durante a aproximação um dos suspeitos empreendeu fuga, no entanto, o segundo indivíduo, posteriormente identificado como CICERO JOSÉ DA SILVA FILHO, foi devidamente abordado.

1.3.) Em busca pessoal, com CICERO JOSÉ foram localizadas 05 unidades de crack, 08 porções de cocaína, além da quantia de R\$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais) em notas trocadas.

1.4.) Ao lado do denunciado foram identificadas mais 58 porções de maconha, 55 porções de cocaína, 19 porções de crack e 11 porções de Skunk, drogas embaladas de forma idêntica às aquelas encontradas em poder de CICERO JOSÉ.

1.5.) A quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, a forma de acondicionamento e o local dos fatos, conhecido como ponto de tráfico de drogas, são circunstâncias que somadas permitem concluir pela prática do crime de tráfico de drogas pelo acusado.

1.6.) Estaria o réu, portanto, incurso no Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

2.) Constam do inquérito policial o auto de prisão em flagrante (fls.05), o boletim de ocorrência (fls.06/08), o auto de exibição e apreensão (fls.11/12), bem como o laudo de constatação preliminar de substância entorpecente (fls.21/22).

2.1.) O laudo Toxicológico definitivo foi acostado às fls.96/98, quando restou confirmado que as substâncias apreendidas se tratavam de maconha e cocaína.

3.) O réu foi notificado e apresentou resposta à acusação (fls.76/78), mas, a r. decisão de fls.82/84 recebeu a denúncia.

4.) Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes (fls. 115/116).

5.) Interrogado, o réu negou a prática delitiva afirmando ser usuário de cocaína e que foi abordado na rua de sua residência em frente a uma tabacaria, enquanto comprava duas porções de cocaína. Relatou que os funcionários da tabacaria presenciaram sua abordagem. Por fim, aduziu não conhecer os policiais que efetuaram sua prisão (fls.117).

6.) Vieram alegações finais orais, quando a acusação pugnou pela procedência da ação, nos termos da denúncia. Na dosimetria da pena, pugnou pela exasperação da pena base em razão da elevada reprovabilidade da conduta e o reconhecimento da causa de aumento, pois o crime teria sido cometido próximo a uma escola. Por fim, requereu a fixação do regime inicial fechado, sendo vedada a concessão de qualquer benefício ao acusado.

6.1.) O réu, por seu turno, pugnou pela absolvição, alegando a fragilidade no conjunto probatório; subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal (fls.113/114).

É o relatório.

Fundamento.

7.) A ação é procedente.

8.) Encerrada a instrução, restou comprovado, à exaustão, que o réu trazia consigo e guardava, para fins de mercancia ilícita, 24 porções de crack, 58 porções de maconha, 63 porções de cocaína e 11 porções de Skunk, entorpecentes causadores de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além da quantia de R\$ 168,00.

9.) A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls.05), pelo boletim de ocorrência (fls.06/08), pelo auto de exibição e apreensão (fls..11/12), pelo laudo de constatação preliminar de substância entorpecente (fls.21/22) e pelo laudo toxicológico definitivo, quando restou confirmado que as substâncias apreendidas se tratavam de maconha e cocaína (fls.96/98), a par da prova oral produzida.

10.) Quanto à autoria e tipificação do delito de tráfico, dúvidas não restam em afirmar que o réu traficava no local, não obstante a versão inverossímil apresentada, a qual não encontra lastro na lógica e na prova produzida nos autos, senão vejamos.

11.) A testemunha Arthur, policial militar, ouvida às fls. 121, relatou que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando avistaram o réu demonstrando nervosismo com a presença da guarnição. Aludiu que, durante a revista pessoal, localizaram nas vestes do réu alguns entorpecentes e determinado valor em espécie. Disse que o réu confessou informalmente que estava traficando no local, tendo, em seguida, indicado uma sacola onde estavam guardados os demais entorpecentes. Declarou que eram diversos os entorpecentes e que o local ficava próximo a uma escola, não sabendo precisar a quantidade. Por fim, acrescentou que um indivíduo conseguiu fugir antes da abordagem e que o réu não informou ser usuário de drogas. Nesta toada temos o depoimento de Diego, também policial militar, ouvido às fls. 116.

11.1.) Consigne-se que o depoimento dos policiais decorre de ato de ofício dos agentes da Lei, pelo que não haveria motivo de não dar crédito a servidores públicos que narram fatos constatados no exercício de suas funções. Assim já se manifestou o Colendo Supremo Tribunal Federal:

Esta Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha (RHC nº 108.586, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, PRIMEIRA TURMA, j. 9-8-2011, DJE de 8-9-2011).

11.2.) No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...) A condição de as testemunhas serem policiais militares não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte). É sabido que o depoimento de policial forma importante elemento de prova quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório, não podendo ser desmerecido apenas em razão do ofício do depoente. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso (HC nº 165.561/AM, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/2/2016, DJe 15/2/2016).

12.) Bem evidenciada se encontra, portanto, a responsabilidade penal do acusado pelo tráfico, pois, as circunstâncias da prisão são claros indicativos de que os entorpecentes se destinavam à traficância. A quantidade, o local dos fatos e a

conduta do réu revelam, no meu entender, quantum satis, a intenção de tráfico.

13.) Quanto ao afastamento da causa de aumento, reitero o quanto decidido durante a audiência de instrução (fls. 113/114).

14.) Por fim, não pode ser reconhecida, no caso, a causa de diminuição prevista no §4º do Art.33 da Lei de Tóxicos.

14.1.) Referido parágrafo exige, para a aplicação da diminuição, que se trate de agente primário e sem antecedentes, que não integre organização criminosa ou que não se dedique a atividades criminosas.

14.2.) Ocorre que o réu foi surpreendido na posse de 24 porções de crack, 58 porções de maconha, 63 porções de cocaína e 11 porções de skunk, entorpecentes causadores de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além da quantia de R\$ 168,00 oriunda do tráfico de entorpecentes, o que, por si só, já demonstra de maneira cristalina não ser pequeno traficante, destinatário do benefício. Ainda, o réu deixou de comprovar qualquer outra ocupação lícita ou fonte de renda que poderia servir para seu sustento. Quem ao tráfico se dedica, não pode ser beneficiado só por não ostentar antecedentes. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PRECEDENTES.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende que o condenado por tráfico de drogas, apreendido com grande quantidade de substância entorpecente, manifesta dedicação à atividade criminosa.

2. No caso concreto, o paciente foi flagrado com 4,75g, na forma de 42 pedras de substância análoga ao crack, sendo inaplicável, portanto, a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

(...)

4. Ordem denegada. (STJ; HC 198.458/SP, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA TURMA, julgado em 31/05/2011, DJe 20/06/2011)

14.3.) De igual teor os julgados: HC 160.717/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 21/02/2011); HC 177.405/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 28/02/2011

14.7.) Ninguém faz “bico” de traficante. Destarte, cabia ao réu afastar essa presunção (inversão de ônus da prova) de modo válido e convincente, o que não aconteceu no caso em testilha.

14.5.) Como bem destacado pela juíza Patrícia Álvares Cruz, atual diretora do DIPO, em recente entrevista ao jornal Folha de São Paulo “(...) Todo traficante, por menor que seja, trabalha, direta ou indiretamente, para o PCC, já que toda a droga vendida no estado é distribuída pela facção. Sem ele, toda uma estrutura criminosa deixaria de existir. E situações como a que vemos hoje no Rio seriam evitadas. Não é verdade que a polícia só prende pequenos traficantes. O que ocorre é que os pequenos são aqueles que se expõem, vendendo as drogas em via pública, e por isso a polícia tem mais acesso a eles. Além disso, o fato de portar pouca droga não significa que seja pequeno. Nenhum traficante carrega toda a droga que vai vender. Na prática, vemos que ele mantém consigo pouca quantidade, justamente por saber dos benefícios que isso vai lhe trazer caso seja preso, e deixa o restante em local desconhecido da polícia.” (<https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/03/todo-traficantemesmo-o-menor-trabalha-para-o-pcc-diz-juiza-crregedora.shtml>).

15.) Inexistindo descriminantes e causas de exclusão de culpabilidade a se

apreciar,

Decido.

16.) Isto posto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, e o faço para CONDENAR o réu CÍCERO JOSÉ DA SILVA FILHO como incurso no Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Passo a dosar a pena

17.) Observando as diretrizes dos Arts. 59 e 68, do Código Penal e do Art. 42 da Lei nº 11.343/06, passo a dosimetria da pena, analisando, isoladamente, cada uma das circunstâncias judiciais.

a) Culpabilidade: para o efeito do montante da pena, é a medida, o grau de reprovabilidade, a intensidade do dolo da conduta do agente, a qual considero ser elevada dada à reprovabilidade da conduta do réu ante a quantidade e variedade de drogas apreendidas (24 porções de crack, 58 de maconha, 63 de cocaína e 11 de skunk), pelo que entendo devido um aumento de 06 meses à pena base.

b) Antecedentes: São os fatos e episódios próximos e remotos da vida pregressa do agente, sendo que, no presente caso, nada a considerar.

c) Conduta Social: É a interação do acusado com o meio em que vive (sociedade, ambiente de trabalho, família, vizinhos), e no caso vertente, o réu não comprovou ocupação lícita, pelo que entendo devido um aumento de 06 meses à pena base. Neste sentido: TJSP; (TJSP; Apelação 0006101-80.2015.8.26.0405; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Osasco - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/03/2018; Data de Registro: 03/04/2018).

d) Personalidade do Agente: É a síntese das qualidades morais do agente, bem como o seu perfil psicológico, e, no caso presente, não há elementos para a sua aferição.

e) Motivos do crime: São os precedentes psicológicos propulsores da conduta. No caso vertente, observa-se que não há elementos para a sua aferição.

f) Circunstâncias do crime: São todos os aspectos objetivos relevantes que se fazem presentes ao redor do fato e que influíram na sua prática, tais como clima, tempo, lugar e modo de execução. Nada a considerar.

g) Consequências do crime: dizem respeito à extensão do dano produzido pelo delito. No caso vertente, observa-se que os atos trouxeram somente as consequências regulares de um tráfico de entorpecente.

17.1.) Desse modo, considerando-se as circunstâncias analisadas, fixo a pena base em 06 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

18.) Agravantes e atenuantes: não há.

19.) Causas de aumento e diminuição de pena: inexistentes.

20.) Inexistindo outras atenuantes ou agravantes, e outras causas de diminuição ou aumento de pena a se aplicar, fixo a pena do réu CÍCERO JOSÉ DA SILVA FILHO em 06 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa, calculados na forma acima, tornando-a definitiva.

21.) Regime de cumprimento de pena: inicialmente fechado, mesmo considerado o tempo de prisão preventiva, nos termos do que determinada o §1º do Art.2º da Lei n. 8.072/90, modificada pela Lei n. 11.464/2007, pois o tráfico é delito equiparado a hediondo.

22.) Apelar em liberdade: o réu não tem direito, eis que respondeu preso ao processo e assim deverá continuar, pois, a apresente sentença acentuou o requisito da garantia da ordem pública, e fez emergir o requisito garantia da aplicação da lei penal. A jurisprudência pátria tem entendido que estando o réu preso e

sobrevindo condenação, deve permanecer nessa condição. Expeça-se mandado de prisão.

23.) Por fim, declaro o perdimento, em favor da UNIÃO, do valor apreendido.

24.) Transitada em julgado, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Santana de Parnaíba, 25 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA